

법률자문 의뢰서

의뢰부서	○○○○과		
의뢰인 (담당자)	(성명)	(직위)	(내선번호)
건명	※ (예시) 주차전용 건축물에 대한 건축허가처분의 주차장법 위반 여부		
자문배경	※ 자문의 목적, 취지 등을 간략히 기재 ※ 사실관계를 세부적으로 작성, 쟁점이 정확히 드러날 수 있도록 기술 ※ 관련 자료가 있는 경우 해당 사실관계 옆에 참고할 수 있도록 부기 ○ - -		
자문요지	※ 각 자문사항에 대한 1안, 2안 등 기재 후 부서의견을 반드시 포함 ○ 자문 1항 (1안) (2안) - 부서 의견 : 1안 또는 2안 ○ 자문 2항 (1안) (2안) - 부서 의견 : 1안 또는 2안		
관련 법령	※ 처분의 근거법령 등 조문을 구체적으로 기재		
관련 자료 첨부	※ 자문내용에 대한 참고자료가 있는 경우 첨부 ※ 관련 자료의 양이 방대한 경우 총괄부서에 내부메일로 별도 송부		

※ 외교부 소송 등 사무 처리지침

제34조(법률자문) ① 업무의 적법·타당성 및 법적 안정성을 담보하기 위해 다음 각 호 사안에 대해 국내법적 법률자문이 필요한 부서(이하 ‘의뢰부서’라 한다)의 장은 별지 제4호의 법률자문 의뢰서를 작성하여 혁신행정법무담당관에게 법률자문을 의뢰할 수 있다.

1. 주요 정책에 있어 분쟁 및 이견 발생 등의 이유로 지속적인 법률적 대응방안의 제시가 필요한 사안

2. 계약 등의 법률관계에 대한 업무

3. 그 밖에 혁신행정법무담당관이 법률자문이 필요하다고 판단한 사안

② 혁신행정법무담당관은 제1항에 따라 접수된 사안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 법률자문 대상으로 적절하지 않다고 판단한 경우 해당 사안을 접수하지 않을 수 있다.

1. 국내법이 아닌 조약 등 국제법적 검토가 필요한 사안
 2. 법령상 문구에 대한 단순한 확인 내지 문리적 해석으로 해결 가능한 사안
 3. 소관부서에서 처리해야 할 민원에 관한 사안이거나 정책적인 결정이 필요한 사안
 4. 이미 진행 중이거나 종료된 법률자문과 동일한 내용을 반복적으로 의뢰한 사안
 5. 그 밖에 혁신행정법무담당관이 법률자문 대상으로 삼기에 적절하지 않다고 판단한 사안
- ③ 혁신행정법무담당관은 제1항에 따라 접수된 사안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사안의 의뢰부서의 장에게 외부 변호사 및 법무법인에 대한 법률자문 의뢰를 제안할 수 있다.
1. 특수한 분야에 대한 고도의 전문지식이 필요한 사안
 2. 외부의 시각에서 객관적인 검토가 이루어질 필요가 있는 사안
 3. 그 밖에 혁신행정법무담당관이 외부 법률자문을 실시하는 것이 적절하다고 판단하는 사안
- ④ 의뢰부서의 장은 10일(토요일, 공휴일 및 대체공휴일은 산입하지 아니한다) 이상의 충분한 자문 검토 기간을 두어 자문을 요청하여야 한다.
- ⑤ 의뢰부서의 장은 의뢰 배경, 사건 경위, 사안에 대한 이해관계자의 의견, 외부 자문결과, 소관부처와 협의 내용 및 소관부서의 검토의견 등 필요한 모든 서류를 제공하여 정확하고 객관적인 검토가 이루어질 수 있도록 협력하여야 한다.
- ⑥ 의뢰부서의 장은 법률자문 의견서를 업무에 참고하기 위하여 인용하고자 하는 경우 원문을 수정·변경하거나 재가공하여서는 아니 된다.
- ⑦ 법률자문 의견서는 해당 사안의 업무 처리 외의 용도로 사용하거나, 의뢰부서가 아닌 제3자에게 제공하여서는 아니 된다. 다만, 부득이하게 제3자에게 의견서를 제공할 필요가 있는 경우 사전에 혁신행정법무담당관과 협의하여야 한다.